

주의 및 개선요구

제 목 수소 규제특례사업 안전관리위원회 운영 미흡

관 련 부 서 ◆◆◆◆◆◆처, □□본부

관 련 자 □□본부 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

「직제관리요령」 별표 3(분장업무)에 따라 ◆◆◆◆◆◆처는 ■■■■■■■■부, △△△△△△△부, ▲▲▲▲▲▲▲부, ▽▽▽▽▽▽▽센터, ▼▼▼▼▼▼▼부로 구성되어 있으며, ◆◆◆◆◆◆처에서는 정부의 수소 안전관리 정책 수립·이행에 대한 총괄 관리, 수소 관련 규제특례 안전관리 총괄 및 안전관리계획 심사위원회, 안전관리협의체 운영 등 수소 산업 발전과 수소 강국 실현을 위해 합리적인 안전관리 방안을 마련하고 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

정부에서는 수소산업의 발전을 위하여 규제자유특구 및 규제샌드박스 등 수소 신산업 관련 규제특례사업²⁰⁾을 실시하고 있다.

규제자유특구 및 규제샌드박스 적용을 원하는 지자체(시·도) 및 사업자는 소관

20) ① 규제자유특구 : 지역(지역특구법 제7조 제3항 및 제4항에 따라 중소기업벤처기업부 장관이 고시한 구역)단위로 지역과 기업이 직면한 신사업 관련 덩어리 규제를 패키지로 완화해 주는 제도

② 규제샌드박스 : 신기술, 신산업 분야에서 새로운 제품, 서비스를 내놓을 때 일정기간 동안 또는 일정지역 내에서 기존의 규제를 면제 또는 유예시켜주는 제도로, 규제샌드박스 적용 시 규제 신속확인, 임시허가, 실증특례의 규제혁신 3중세트가 적용됨

부처(중소기업기업부 또는 산업통상자원부)에 신청을 하고, 소관부처에서 규제특례 사업 추진 시 안전성 확보에 필요한 추가 사항 등을 검토하여 지정을 위한 부대 조건으로 이를 제시한 후 특구지정 및 특례를 부여하게 된다.

소관부처에서는 규제특례 확인서의 부대조건에 안전성을 추가 검증하고 합리적으로 자체 안전관리계획을 도출할 수 있도록 산업계, 학계, 연구계가 참여한 자체 안전관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성하여 운영하도록 명시하고 있으며,

각 사업의 특성에 따라 우리 공사의 기준치, 가스안전연구원 등 기준·연구 관련 부서가 반드시 참여해야 한다고 판단되는 사업의 경우에는 부대조건에 우리 공사가 반드시 참여하도록 규정하고 있다.

다만, 우리 공사가 반드시 참여하지 않아도 되는 사업의 경우일지라도 사업자가 우리 공사의 담당자에게 위원회 참석을 요청하는 경우에는 협의하여 참석하고 있다.

규제특례사업(규제자유특구 및 규제샌드박스) 각각의 세부 진행절차는 아래와 같다.

[표 1] 규제특례사업(규제자유특구, 규제샌드박스) 진행절차



※ 회색 : 규제자유특구, 노란색 : 규제샌드박스, ⑧ ~ ⑰ 절차 동일

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 위원회 필참 과제에 대한 관리 미흡

◆◆◆◆◆처에서 감사대상기간(2023. 09. 01. ~ 2025. 05. 31.)동안 실시한 총 52개의 수소 규제특례 과제²¹⁾ 운영에 대한 전반적인 모니터링을 실시한 결과, 산업부에서 규제특례 확인서의 부대조건에 위원회 구성 및 운영 시 우리 공사의 담당 직원이 반드시 참여하도록 명시한 과제는 총 27개 과제이고, 해당 과제의 위원회는 총 53회 개최되었으나 그 중 5회는 우리 공사의 담당 직원이 참여하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 자체 안전관리위원회 미참석 내역

연번	업체명	특레번호	과제명	자체 안전관리위원회		확인결과
1	'A'	제311호	액화수소 충전소 구축, 운영 서비스	1차	-	불참
				2차	-	불참
2	① 'B' ② 'C'	제215호	고분자전해질막 수전해 설비 활용한 수소생산	1차	(23.11.30)	불참
				2차	○○○○처 ○○○ (23.12.22)	참석완료
				3차	○○○○처 ○○○ (24.3.22)	참석완료
3	'D'	제357호	고체산화물 수전해기(SOEC)를 포함한 수소생산시스템	1차	(23.12.20)	불참
				2차	○○○○처 ○○○ (24.05.14)	참석완료
				3차	(24.10.23)	불참

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 안전관리위원회 업무자료 참조

위원회는 자체 안전관리계획 수립 전 안전기준을 검토하고 보완하는 중요한 절차로, 특히 산업부에서 부대조건으로 우리 공사 담당자의 필참을 명시한 과제의 경우에는 기술적 자문이 필요하다.

21) 총 52개 과제, 위원회 개최는 총 109회 ☞ KGS필참 과제 : 27개, 위원회 53회 개최, 미필참 과제 : 25개, 위원회 56회 개최

다만 1차적 책임은 사업자에게 있으며, 사업자의 실수로 우리 공사 담당자가 위원회에 참석하지 못한 사례가 발생하였으나 향후에는 유사한 지적이 발생하지 않도록 우리 공사에서도 규제특례확인서의 부대조건에 공사 직원의 필참이 명시된 과제에 대해서는 별도로 관리하며 사업자에게 위원회 운영에 대한 지속적인 안내를 실시하여 사전 확인 및 관리 절차를 보완할 필요가 있다.

나. 회의 참석 절차 및 외부강의등 신고의무 일부 미흡

산업부 부대조건에 KGS 필참 문구가 명시되지 않은 과제의 경우, 사업자의 필요에 따라 공사 직원에게 위원회 참석을 요청하여, 담당자와 협의 후 위원회에 참석하고 있다.

실제로 여러 과제에서 사업자의 요청에 따라 관련자(4급 ○○○)가 참석하였으나, 아래 [표 3]과 같이 위원회 개최 시 정식 공문서가 아닌 개인 이메일 등 비공식적인 방식으로 참석 요청을 받아 위원회에 참석하였고, 해당 위원회가 「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의등²²⁾에 해당되어 수당이 지급되는 회의임에도 관련자는 참석 후 이를 신고하지 않은 사례가 확인되었다.

[표 3] 비공식 회의요청, 외부강의 신고의무 위반 내역

연번	업체명	특례번호	과제명	자체 안전관리위원회		확인결과
1	'A'	제405호	수소 모빌리티용 70MPa 수소저장용기	1차	○○○, ○○○ (24.03.25)	외부강의 신고완료 (수당 30만원)
				2차	○○○, ○○○ (24.04.01)	참석요청 공문 없으며, 외부강의 미신고

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 안전관리위원회 업무자료 참조

22) 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등을 의미하며, 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 반드시 신고해야 함

만약 공사 직원이 민간사업자 회의에 공식 문서 없이 참석할 경우, 외부기관 회의 출장의 정당성이나 외부강의 수당 수령 여부 등에 대해 오해가 발생할 소지가 있어 청탁금지법령 등 관련 규정 위반으로 비칠 수 있으며 또한 공공기관 간 회의에서는 수당 지급 내역이 상호 공유되므로 내부직원이 외부강의를 신고하지 않아도 모니터링 시 확인이 가능하나, 민간업체에서 공직자에게 외부강의 등을 요청하고 수당을 지급하는 경우에는 확인할 수 있는 시스템이 갖추어져 있지 않아 사실상 통제의 사각지대가 존재한다.

위와 같은 문제점은 ◆◆◆◆◆◆처의 규제특례사업 이행 관리체계가 아직 정비되지 않은 상태에서 발생한 것으로 향후 유사 사례 방지를 위해 필참 과제가 아닌 과제에 대해서도 사업자가 위원회에 공사 직원의 참석을 요청하려는 경우 개인 메일, 휴대폰 등 개인적인 요청을 지양하고 공식 문서를 반드시 보내도록 안내하고, 만약 급박한 일정으로 사전에 공식 문서 발송이 어렵다면 사후조치를 통해 공식 문서를 발송하도록 안내해야 할 것이다.

또한, 외부강의등에 대한 수당 지급은 민간업체가 공직자에게 우회적이고 부적정한 보상의 수단으로 이용되어 온 바, 위원회에 자주 참석하는 직원들에게 청탁금지법령에 따른 외부강의 신고 의무를 철저히 할 것을 안내해야 할 것이다.

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항

① (‘가’ 에 대하여) ◆◆◆◆◆처장은 수소 규제특례사업 관련 자체 안전관리 위원회 중 공사 직원의 참석이 명시된 과제에서 불참 사례가 확인됨에 따라, 해당 과제를 별도로 관리하고 위원회 운영 절차에 대해 사업자에게 지속적으로 안내하는 등 재발 방지를 위한 내부통제 체계를 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

② (‘나’ 에 대하여) □□본부장은 공사 직원 필수 참석 대상이 아닌 과제에 대하여 사업자 요청에 따라 공식 문서 없이 자체 안전관리위원회에 참석하고 외부 강의 신고를 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□본부 4급 ○○○

③ (‘나’ 에 대하여) ◆◆◆◆◆처장은 공사 직원이 사업자 요청에 따라 공식 문서 없이 위원회에 참석하고 외부강의 신고를 누락한 사례가 확인됨에 따라, 향후 위원회 참석 요청이 공문 등 공식 절차에 따르도록 사업자 사전 안내 및 부득이한 경우를 위한 사후 보완 절차를 마련하여 주시고 직원에게는 청탁금지 법령에 따른 외부강의 신고 의무를 철저히 하도록 안내하여 주시기 바랍니다.

(개선)